A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország példáján

Polgári állam = A polgárairól gondoskodó állam

A polgári államok létrejötte a **19. századhoz** köthető és egybeesett a **nemzetállamok** *(Azonos nemzethez tartozó lakosok közös állama)* kialakulásával. A 19. századi nemzeti eszme (**nacionalizmus**) és a nemzeti öntudat kialakulásával nemzeti mozgalmak jöttek létre. Így jött létre például az **egységes Németország és Olaszország** is. Több helyen azonban a nemzeti eszme ütközött más népek törekvéseivel, amely elnyomáshoz és megtorláshoz vezetett (Ld. írek Angliában, lengyelek Oroszországban).

A polgári állam jellemzői:

A hatalom alapja már nem a születési előjog, hanem az **alkotmány**, a törvényesség és a választójog lett

A választójog (férfiak körében már általánossá vált, nőknek még nincs! – Ld. 20. század) és a politikai hatalom fokozatos kiterjesztése a társadalom szélesebb rétegeire

Az állam szerepe megnőtt a hivatalnokrendszer kiépülésével. Megnőtt az állami hivatalnokok szerepe, az állam maga pedig egyszerre munkáltatóvá vált (Ld. **önkormányzati munkák**). Új **hivatalok** is jöttek létre (statisztikai hivatal, posta, közlekedési vállalatok)

Az állam egyszerre nagyberuházó is lett – útépítések, vasút, iskolarendszer, posta- és távíróhálózat, kórházak, állami bank → **állami befektetések, fejlesztések és támogatások**

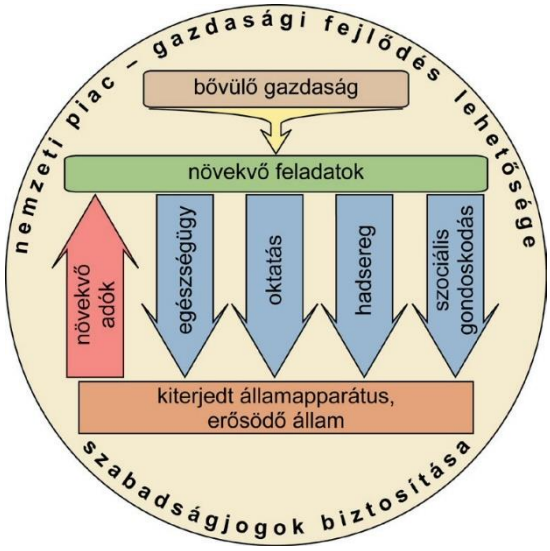
Emiatt a pénzkiesés miatt növelni kellett az **állami bevételeket** → **Adóemelések, jövedelemadó** stb.

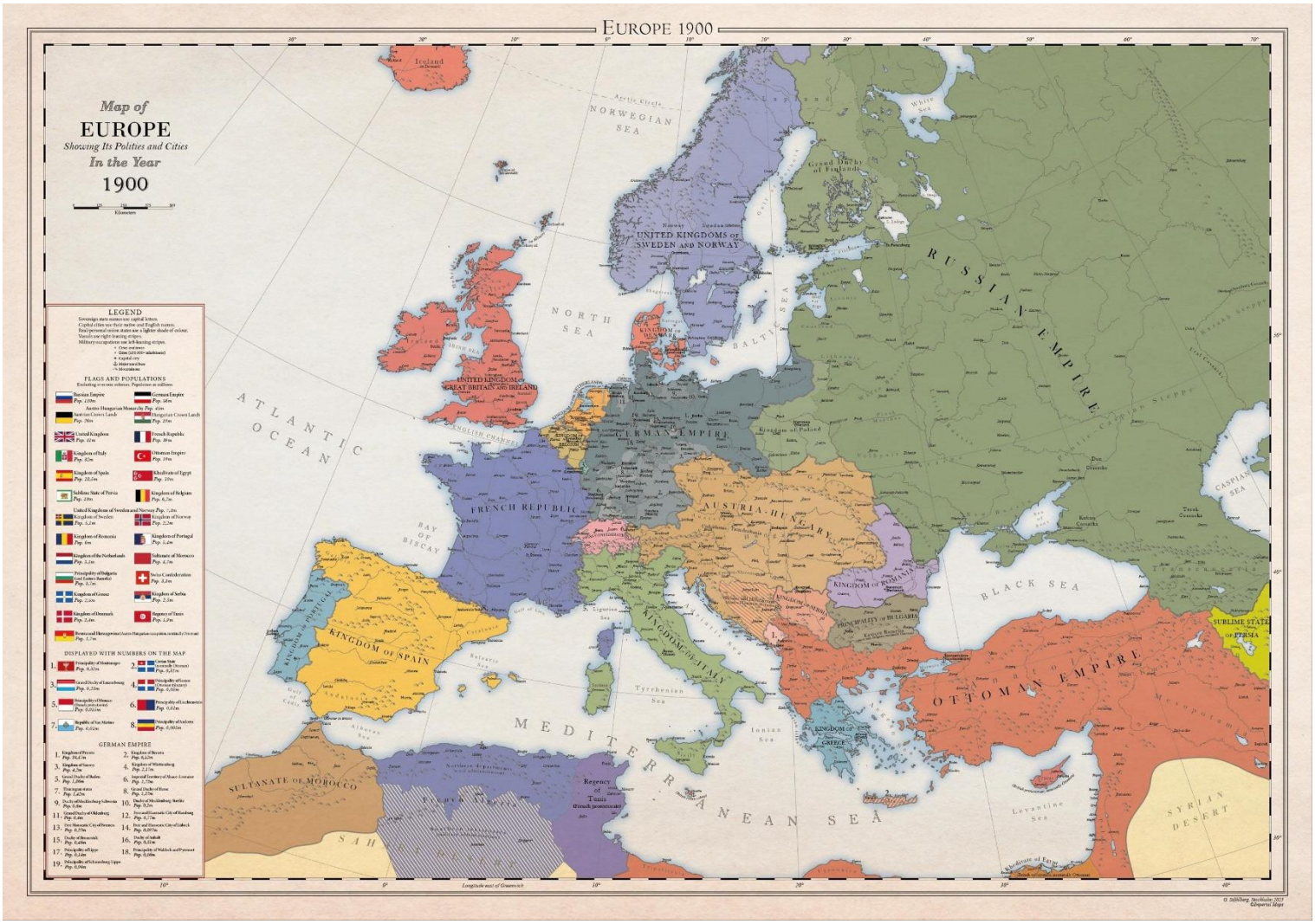
Népjóléti intézkedések → „gondoskodó állam" (a munkásmozgalmak ellen)

Az állam beleszól a munkáltató és a munkavállalók viszonyára → Szociálpolitika, **munkásvédelmi szabályok** - Angliában (Pl.: munkaidő csökkentése, gyerekmunka korlátozása, jobb munkakörülmények biztosítása)

Jogegyenlőség: Minden állampolgár egyenlő a törvény előtt, megszűnnek a születési előjogok (nemesi kiváltságok) → feudalizmus felszámolása

Alkotmányosság: Az uralkodó hatalmát az alkotmány és törvények korlátozzák, Montesquieu hatalommegosztás elvén működik (Ld. 3.6.2 tétel)





Polgári államok

A 19. században már több polgári állam jött létre.

A legfőbb példa erre **Nagy-Britannia**, az **USA** és Kanada, ahol a váltógazdaság volt jellemző (liberális és konzervatív pártok) – Angolszász modell

Váltógazdaság: Parlamenti váltógazdaságnak is nevezzük. Lényege, hogy két jellemző nagy politikai erő létezik az államban, és a választások után a győztes politikai párt alakít kormányt, a másik ellenzékbe szorul. Ez utóbbi a következő választás eredményeként kormányra kerülhet, amennyiben a választók úgy döntenek. A mindenkori ellenzéknek a kormányon lévő párt kontrollja a feladata, illetve az, hogy a választók számára alternatívát kínáljon.

Többpártrendszer alakult ki **Franciaországban**, Belgiumban és Hollandiában.

Voltak országok, ahol az ellenzék nem volt erős, így stabil kormányzópártok jöttek létre. – **Németország**, **OMM**

Oroszországra pedig az abszolutisztikus **cári hatalom** volt jellemző.

Oktatásügy

Az állam növeli a befolyását ezen a területen, fontos volt a szakképzett munkaerő és az államhoz hű, törvénytisztelő polgárok nevelése. **Az oktatást állami irányítás alá vontak, például nemzeti tanterveket vezettek be. Az elemi iskolák kötelezővé, de ingyenessé váltak → Az analfabetizmus csökkenése**

Kultúrharc

Jelentése: Az állam és az egyház viszonyának újra szabályozása

A polgári állam célja az állam és az egyház szétválasztása volt. Eredménye: **A polgári anyakönyvezés és az oktatás állami kézbe került.**

Egészségügy

Az egészségügy a százezres és a milliós városok létrejöttével egyre fontosabbá vált. Állami közkórházak jöttek létre. A higiéniai viszonyok javultak – vezetékes ivóvíz, védőoltások, fertőtlenítés (Ld. Semmelweis Ignác), szappan stb.

Németország

- A német egység 1871-ben jött létre **Bismarck** vezetésével, **Poroszország** irányításával
- Az új államforma: **alkotmányos monarchia**, élén **I. Vilmos császárral**, Bismarck kancellárként
- A birodalomban **törvény előtti egyenlőség**, **egységes jogrend** és **közös parlament (Reichstag)** jött létre
- Ugyanakkor **nem teljesen demokratikus**: a kormány a császárnak felelt, nem a parlamentnek
- Bismarck bevezette Európa első **szociális intézkedéseit** (beteg-, baleset-, nyugdíjbiztosítás), ez tette Németországot mintapolgári állammá

Amerikai Egyesült Államok

- Az USA már a 18. század végén **polgári alkotmányos állammá** vált:
  →1776 – Függetlenségi nyilatkozat
  → **1787 – Az első modern írott alkotmány** (a hatalommegosztás elvén)
- Széles körű **állampolgári jogok**: szólás-, vallás-, és gyülekezési szabadság
- A 19. században a **rabszolgaság eltörlése (1865)** teremtette meg a **teljes jogegyenlőség alapját**
- A politikai rendszer **kétpárti váltógazdaságra** épült (republikánusok és demokraták)
- Az USA a **modern demokrácia és jogállamiság** mintája lett a 19. század végére

---

Magyarország

- A **kiegyezés (1867)** után Magyarország **alkotmányos monarchia** lett az Osztrák–Magyar Monarchián belül
- Saját **országgyűlése, kormánya és törvényhozása** volt (perszonálunió Ausztriával)

- Megvalósult a **törvény előtti egyenlőség**, **a közteherviselés** és a **polgári szabadságjogok** (már az 1848-as áprilisi törvényekben lefektetve)
- A **választójog** még nem volt általános (cenzusos), de fokozatosan bővült
- Az állam kiépítette a **polgári intézményrendszert** (iskolák, vasút, közigazgatás, igazságszolgáltatás), és megindult a **társadalmi modernizáció**